# החוקים האשוריים התיכונים, לוח B (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה״ס)

### ▼ תוכן העניינים


**האחים שלא חלקו את בית אביהם** ..... **3**

§1 – האחים שחלקו את בית אביהם – שתי ידות לבן הגדול ..... 3

§2 – אח שכילה נפשות ..... 3

§3 – אח שאמר חוצפה או ברח ..... 3

§4 – אח שלקח את שעורי המזרע של אחיו ..... 3

§5 – שדה שלא חולק – אח שמחץ (שבור) ..... 3

**קניית שדה ובית: הכרזת הכרוז; בית שנהרס** ..... **3**

§6 – הכרזת הכרוז לפני קניית שדה ובית ..... 3

§7 – בית שנהרס ..... 4

**התחום הגדול והתחום הקטן** ..... **4**

§8 – התחום הגדול של העמית ..... 4

§9 – התחום הקטן של הפורים ..... 4

**באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו** ..... **4**

§10 – באר ומגדל בשדה שאינו שלו ..... 4

§11 – הנושה (שבור) ..... 4

§12 – גן בשדה של עמית – ובעל השדה רואה ושותק ..... 4

§13 – גן ובאר בקרקע שאינה שלו – שנתבררו ..... 5

§14 – לבנים בקרקע שאינה שלו ..... 5

§15 – לבנים בקרקע שאינה שלו (שבור) ..... 5

§16 – חוק שבור ..... 5

**מי ההשקיה: מי הבארות ומי אדד** ..... **5**

§17 – מי הבארות – בעלי השדות זה עם זה יעמדו ..... 5

§18 – מי אֲדַד – הגשם ..... 5

**שדה העמית; תחום וציון בשדה שאינו שלו** ..... **5**

§19 – החורש את שדה עמיתו ..... 5

§20 – הקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו ..... 6


החיבור. בין שברי אוסף החוקים האשורי שנמצאו בחפירות הגרמניות באשור (1903–1914) – לצד **לוח A** על הנשים – נמצא **לוח B** (KAV 2; VAT 10001, במוזיאון ברלין): לוח בן שמונה טורים, באותו כתב אשורי תיכון ובאותו ניסוח משפטי, שעוסק **בקרקע**. נשתמרו ממנו 20 חוקים (טור i ורוב טור viii אבדו): האחים שלא חלקו את בית אביהם (§1–§5), קניית שדה ובית אחרי הכרזה ציבורית (§6), בית שנהרס (§7), **הסגת התחום** (§8–§9), באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו (§10–§16), חלוקת מי ההשקיה (§17–§18), החורש את שדה עמיתו (§19) ומי שהקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו (§20). כמו לוח A, גם לוח B הוא כנראה העתקה מימי תגלת־פלאסר הראשון (המאה ה־11) של חוקים קדומים יותר.

למה הטקסט הזה כאן. זהו אוסף החוקים המסופוטמי היחיד שמקדיש שני חוקים רצופים להסגת גבול – האיסור של **לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֲךָ אֲשֶׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים** (דברים יט:יד) והארור של **אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ** (דברים כז:יז), שחוזרים במשלי (**אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלָם**, משלי כב:כח; כג:י), בהושע (ה:י) ובאיוב (כד:ב). "אם איש **תחום** גדול של **עמיתו** עירב" (§8): המילה האכדית taḫūmu היא המילה העברית־הארמית **תְּחוּם**, שנשאלה מן האכדית; הפועל samāḫu פירושו "ערבב" – לטשטש את הגבול ולצרף לשדהו חלק מן השדה של העמית (↔ **שָׂדֶה בְשָׂדֶה יַקְרִיבוּ**, ישעיהו ה:ח) – ובחוק הסמוך (§9) "הזיז" (šubalkutu, "העביר אל מעבר") את "התחום הקטן של **הפורים**", החלקות שנחלקו בגורל. אבל העונש הוא ההבדל: בתורה אין עונש אנושי, רק איסור וארור; כאן פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה מכות במקלות וירח ימים של מלאכת המלך. ובשאר הלוח: **"הבן הגדול שתי ידות"** (§1) – החלק הכפול של הבכור (**פִּי שְׁנַיִם**, דברים כא:יז), אבל רק יד אחת בבחירה, והשנייה **בגורל** – "עם אחיו את הפור שלו יפיל" (pūra ṣalā ʾu, כמו **הִפִּיל פּוּר** (אסתר ג:ז)); אח שהרג נמסר ל"בעל הנפשות", ש"(אם) פניו (לכך) יהרגהו", ואם ירצה – יתפשר ויקח את חלקו בירושה (§2; ↔ **גֹּאֵל הַדָּם**, במדבר לה:יט, ומול **וְלֹא תִקְחוּ כֹּפֶר לָנָפֶשׁ רֹצֵחַ** (במדבר לה:לא); והמשל של התקועית, שמואל ב יד:ז); אח שאמר "חוצפה" או ברח – חלקו למלך (§3; ↔ כרם נבות, מלכים א כא). **ההכרזה** (§6): לפני שאדם קונה שדה ובית, הכרוז מכריז שלוש פעמים בירח ימים, באשור ובעיר שבה השדה, "השדה והבית של **פלוני בן פלוני** ... בכסף אקח", וכל מי שיש לו זכות או טענה מציג את לוחותיו לפני הפקידים; ואחר כך "ידו תסתלק" – ליד **פְּלֹנִי אַלְמֹנִי** ו**זְקֵנֵי הָעִיר** של רות ד, **מִשְׁפַּט הַגְּאֻלָּה** ושטרי המקנה של ירמיהו לב, וזכות הגאולה של ויקרא כה. **מי ההשקיה** (§17–18): "בעלי השדות זה עם זה יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו מלאכה יעשה, **את שדהו ישקה**" – šaqû הוא הקוגנט של **וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק** (דברים יא:י), ומול הריב על הבארות של בראשית כו (**וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר**) – כאן הדיינים מכריעים. ו"לבנים לבן" (§14; **נִלְבְּנָה לְבֵנִים**, בראשית יא:ג), "באר חפר" (§10, §12–13), "ירק" (§13), "תבן" ו"מתבן" (§19) – מילים משותפות. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (**project.md**; **../parallels-index.md**).

הטקסט והמהדורה. ללוח B עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281780, י"ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (**o** / **r**), הטור (ii–vii) והשורה (**o iv 11**). חלוקת החוקים (§1–§20) היא זו של המהדורה, וכותרות החוקים אינן במקור. §5, §7, §10–§11, §15–§16 ו־§18–§20 שבורים בחלקם.

הסימנים. **[ ]** – משוחזר (בידי המהדיר); **[...]** – חסר; **( )** – הוסף לשם הבנה; **?** – קריאה או משמעות לא ודאית; **...** – תרגום לא ודאי. מרכאות **"..."** מתרגמות את מילית הציטוט האשורית mā. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הקבועות. כמו בלוח A ובחוקי חמורבי (התרגומים בקורפוס זה): "אם" – לכל šumma; "איש" – a ʾīlu; "בררו עליו, כוננו עליו" – הוכיחו עליו את האשמה; "חמישים במקלות ימחצוהו" – מכות במקל; "יֵרַח ימים את מלאכת המלך יעשה" – חודש של עבודת כפייה למלך; "פי שלושה"; "בדיל" – annaku, מתכת התשלום של אשור (יש המתרגמים "עופרת"), "כיכר" – biltu; "עמית" – tappû, בן מעמדו של אדם (ולא **רעהו**); "חלק" – zittu, "חלקו" – zâzu; "שדה", "גן", "שדמה" (ugāru, אדמת העיר), "חרש" – erēšu; "החזן" ו"גדולי העיר". ובמלים של לוח B: **"יד"** – qātu במובן מנה (**חָמֵשׁ יָדוֹת**, בראשית מג:לד), ו"ידו תסתלק" – יאבד את זכותו; **"פור"** – pūru, הגורל וחלקת הגורל; **"כרוז"**, "הכריז" – nāgiru, šasû; **"פקיד"** – qēpu; נציג המלך; **"תחום"** – taḫūmu; **"ציון"**, **"ציין"** – kudurru, kadāru (אבן הגבול וסימונו); "עירב" – samāḫu D; "הזיז" – šubalkutu; "באר", "חפר"; "יגיע" – māna ḫtu, ההשקעה והעמל שבשדה; "מגדל" – dunnu, המשק המבוצר שבשדה; "השקה", "השקיה"; "מי אדד" – מי הגשם (אדד, אל הסערה). המלים של התורה – **גבול**, **הסיג**, **גבל**, **בכור**, **פי שנים**, **גאל**, **קנה**, **רעהו**, **ריב**, **מטר**, **נטע** – נשארו מחוץ לתרגום, כדי שההשוואה תהיה גלויה ולא כפויה.

# האחים שלא חלקו את בית אביהם

## §1 – האחים שחלקו את בית אביהם – שתי ידות לבן הגדול

o ii 1 [אם אחים את בית אביהם יחלוקו] – גנים | [ובארות] בקרקע,
o ii 3 [... הבן הגדול] שתי יָדוֹת[^1] | [כחלקו] יבחר, | יקח; | ואחיו זה אחר זה | יבחרו, יקחו.
o ii 8 בשדה – המשועבדים, כל (אשר יש), | וכל הַיּוֹצֵא – | הבן הצעיר יקצה.
o ii 11 הבן הגדול יד אחת | יבחר, יקח, | ושל ידו השנייה | עם אחיו את הפּוּר שלו יפיל.[^2]

## §2 – אח שכילה נפשות

o ii 15 אם איש מן האחים שלא חלקו | נפשות כילה, | לבעל הנפשות יתנוהו;[^3]
o ii 18 (אם) פניו (לכך), בעל הנפשות | יהרגהו, ו(אם) פניו (לכך) | יתרצה, | ואת חלקו יקח.

## §3 – אח שאמר חוצפה או ברח

o ii 22 [אם] איש מן האחים | [שלא] חלקו, בין חוצפה | [אמר], ובין ברח,
o ii 25 וחלקו – המלך | כְּלִבּוֹ (יעשה בו).

## §4 – אח שלקח את שעורי המזרע של אחיו

o ii 27 [אם] אחים בשדה לא חלוק – | אח אחד מתוכם | [...] זֶרַע זָרַע, | [...] את השדה חרש,
o ii 31 [אח אחר] הגיע | [את שעורי] המזרע של אחיו | בשנית | [לקח] – בררו עליו, | [כוננו] עליו;
o ii 36 [ביום אשר הוא] יגיע, | [האח אשר את השדה] חרש | [את חלקו] יקח.

## §5 – שדה שלא חולק – אח שמחץ (שבור)

o ii 39 [אם אחים בשדה לא] חלוק – | [אח אחד מתוכם] | [... מחץ] | [...]
o ii 43 [אח אחר הגיע] | [...] | [...] | [...] | [...]

# קניית שדה ובית: הכרזת הכרוז; בית שנהרס

## §6 – הכרזת הכרוז לפני קניית שדה ובית

o iii 1 [...] | בכסף [יקח] – | כל עוד את [השדה] והבית | בכסף לא [יקח],
o iii 5 יֻרַח ימים (על ידי) הַכָּרוֹז שלוש פעמים | בתוך אַשּׁוּר יכריז,
o iii 7 ושלוש פעמים בתוך העיר, את השדה והבית | אשר יקח – יכריז:
o iii 9 "השדה והבית | של פלוני בן פלוני | בִּשְׁדֵמַת העיר הזאת | בכסף אקח.
o iii 13 (מי) אשר לקיחתם | והדיבור (עליהם) | ישנם (לו) – | יציגו את לוחותיהם, | לפני הפקידים יָשִׁימוּ,
o iii 18 ידברו, יְזַכּוּ, | ויקחו. | מי אשר בירח הימים האלה, | עד המועד,
o iii 22 בלי לשכוח, את לוחותיהם | הובילו | לפני הפקידים | שָׁמוּ –
o iii 26 איש לפי (מידת) שדהו | ישתלם, יקח."
o iii 28 ביום אשר הכרוז בתוך | אשור יכריז,
o iii 30 אחד מן הוזירים אשר לפני המלך, | סופר העיר, הכרוז, | ופקידי המלך יעמדו (שם);

o iii 33 של העיר, (אשר) את השדה והבית | יקח – | החַזָּן, שלושה גדולי העיר יעמדו (שם);

o iii 36 (על ידי) הכרוז יכריזו, | את לוחותיהם יכתבו, | יתנו:

o iii 39 "בירח הימים האלה | שלוש פעמים הכרוז הכריז;

o iii 41 מי אשר בירח הימים האלה | את לוחו לא הוביל | לפני הפקידים | לא שָׁם –

o iii 45 מן השדה והבית ידו תסתלק, | לַמַּכְרִיז | של הכרוז – זכאי (הוא)."

o iii 48 שלושה לוחות של הכרזת הכרוז | של הדיינים יכתבו, | [לוח] אחד – [הפקידים] | [...] | [...]

## §7 – בית שנהרס

o iv 1 כל אשר [...] | יתבעו [...] | ל־... [...] | ומחיר הבית [...]

o iv 5 הרס [...] | פעמיים במחיר הבית [...] | לבעל הבית [יתן];

o iv 8 לכיכר בדיל אחת – חמש [במקלות] | ימחצוהו, יֶרַח [ימים] | את מלאכת המלך יעשה.

# התחום הגדול והתחום הקטן

## §8 – התחום הגדול של העמית

o iv 11 אם איש תחום גדול | של עמיתו עירב,[^4] | בררו עליו, | כוננו עליו,

o iv 15 את השדה, כל אשר עירב, | פי שלושה יתן, | אצבע אחת שלו יקצצו, | מאה במקלות ימחצוהו,

o iv 19 יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

## §9 – התחום הקטן של הפורים

o iv 20 אם איש תחום קטן | של הַפּוּרִים הזיז,[^5] | בררו עליו, | כוננו עליו,

o iv 24 כיכר בדיל יתן, | את השדה, כל אשר עירב, | פי שלושה יתן; חמישים במקלות | ימחצוהו,

o iv 28 יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה.

# באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו

## §10 – באר ומגדל בשדה שאינו שלו

o iv 29 אם איש בשדה שאינו שלו בְּאֵר חפר, | מגדל עשה,

o iv 31 מבארו, ממגדלו | ידו תסתלק; שלושים [במקלות] | ימחצוהו,

o iv 34 עשרים ימים את מלאכת המלך [יעשה]. | מעורב [...] | ב... [...] | מגדל [...] | יישבע: "[...]

o iv 39 "אם [...] | בְּאֵר לא [...] | ו[מגדל לא ...] | בעל השדה [...] | ... [...] | ב[...] | הבאר [...] | ו[...]

## §11 – הנושה (שבור)

r v 1 [...] | ו[...] | הנושה [...] | ל־... [...] | או [...] | הנושה [...] | הלוחות [...] | הַיְגִיעַ [...]

r v 9 לעושה [...] | השדה ...[...] | לנושה [...] | יתן.

## §12 – גן בשדה של עמית – ובעל השדה רואה ושותק

r v 13 אם איש בשדה של [עמיתו] | גן ייסד, בְּאֵר [חפר], | עצים גידל – | בעל השדה רואה, לא [יגיע] –

**17** r v הגן למייסד – זכאי (הוא); | שדה כשדה לבעל הגן [יתן].

## §13 – גן ובאר בקרקע שאינה שלו – שנתבררו

**19** r v אם איש בקרקע שאינה שלו | בין גן ייסד, בין בְּאֵר חפר, | בין ירק, בין עצים גידל –

**22** r v בררו עליו, | כוננו עליו, | ביום אשר בעל השדה יגיע, | את הגן עם יְגִיעוֹ יקח.

## §14 – לבנים בקרקע שאינה שלו

**26** r v אם איש בקרקע שאינה שלו | גירד אותה, ולבנים לָבַן – | בררו עליו, | כוננו עליו,

**30** r v את הקרקע פי שלושה יתן, | את לבניו יקחו, | חמישים במקלות ימחצוהו,

**33** r v [יֶרַח ימים] את מלאכת המלך יעשה.

## §15 – לבנים בקרקע שאינה שלו (שבור)

**34** r v [אם איש] בקרקע שאינה שלו | [...] לבנים לָבַן, | [את לבניו] יקחו, | [... במקלות ימחצוהו],

**38** r v [... יֶרַח ימים את מלאכת המלך] יעשה.

## §16 – חוק שבור

**1** r vi [...] לא [...]

# מי ההשקיה: מי הבארות ומי אדד

## §17 – מי הבארות – בעלי השדות זה עם זה יעמדו

**2** r vi [אם בשדמה], בתוך הבארות | [(מים) אשר] להשקיה | [לָשׁוּם] | הולכים, ישנם –

**6** r vi [בעלי] השדות זה עם זה | יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו | מלאכה יעשה, | את שדהו ישקה.[^6]

**10** r vi ואם בתוכם | (מי) שאינם רוצים יש, | הרוצה שבתוכם | את הדיינים ישאל, | לוח של הדיינים יתפוש,

**15** r vi ומלאכה יעשה, | את המים ההם | לעצמו יקח, | את שדהו ישקה; | אדם אחר | לא ישקה.

## §18 – מי אֲדַד – הגשם

**21** r vi אם מי אֲדַד | אשר להשקיה | לָשׁוּם הולכים, | ישנם – בעלי השדות | זה עם זה יעמדו;

**26** r vi איש לפי (מידת) שדהו | מלאכה יעשה, | את שדהו ישקה.

**29** r vi ואם בתוכם | (מי) שאינם רוצים יש,

**31** r vi והרוצה שבתוכם | לוח של הדיינים | על (אלה) שאינם רוצים | יקח;

**35** r vi [החַזָן] וחמישה גדולי | [העיר יעמדו (שם)]

**1** r vii [...] | [... במקלות ימחצוהו], | [... יֶרַח ימים את מלאכת המלך] יעשה.

# שדה העמית; תחום וציון בשדה שאינו שלו

## §19 – החורש את שדה עמיתו

**4** r vii [אם איש את שדה] עמיתו | [...] יחרוש, | [...] כְּלָאוֹ, | [...] את חיי המלך | [הזכיר] לו, וחרש.

**r vii 9** […] ביום אשר הגיע, | [החורש] של השדה | בעת הקציר | יקצור, ירוקן,

**r vii 13** [את השעורים] אל הערמה יצוק, | [ואת התבן] אל הַמַּתְבֵּן ישיב;

**r vii 15** כתנובת שדה של העיר | [שתי] יתרות | [לבעל] השדה יתן.

## §20 – הקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו

**r vii 18** [אם] איש בשדה שאינו שלו | […] … עדר, | [תחום] הקיף, | [ציון] ציין,[^7]

**r vii 22** ["השדה …"] אמר – | [בררו] עליו, | [כוננו] עליו, | […] | […]

---

[^1]: "הבן הגדול שתי ידות … יבחר" – החלק הכפול של הבן הבכור, כמו **פִּי שְׁנַיִם** (דברים כא:יז). "יד" במובן "מנה" גם בעברית: **חָמֵשׁ יָדוֹת** (בראשית מג:לד). אבל כאן הבן הגדול בוחר רק יד אחת, ואת השנייה הוא מגריל עם אחיו (שורות 11–14).

[^2]: "את הפור … יפיל" – המילה האכדית pūru "גורל" היא **פּוּר** של מגילת אסתר, ו"הפיל פור" הוא הצירוף שם: **הִפִּיל פּוּר הוּא הַגּוֹרָל** (אסתר ג:ז).

[^3]: "לבעל הנפשות יתנוהו" – קרוב הנרצח, ובתורה **גֹּאֵל הַדָּם** (במדבר לה:יט; דברים יט:יב). אבל כאן הוא בוחר בין הריגה ובין פיצוי (שורות 18–21), ואילו התורה אוסרת: **וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לָנֶפֶשׁ רֹצֵחַ** (במדבר לה:לא).

[^4]: "תחום … של עמיתו עירב" – ↔ **לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֶךָ** (דברים יט:יד) ו־**אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ** (דברים כז:יז). הפועל האכדי samāḫu "ערבב" (טשטש את הגבול וצירף לשדהו), ולא "הסיג". taḫūmu היא המילה העברית־הארמית **תחום**, שבאה מן האכדית. ההבדל: בתורה – איסור וארור, בלי עונש אנושי; כאן – פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה במקלות וירח ימים של מלאכת המלך.

[^5]: "תחום קטן של הפורים הזיז" – הגבול בין החלקות שנחלקו בגורל (pūru, **פּוּר**). הפועל האכדי, "העביר אל מעבר", קרוב ל"הסיג" של **לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֶךָ** (דברים יט:יד), אבל אינו המילה העברית ואינו שורשה. העונש קל מזה של §8 (כיכר בדיל, חמישים במקלות), אבל גם כאן פי שלושה בשדה.

[^6]: "את שדהו ישקה" – šaqû הוא הקוגנט של **השקה**, הפועל של ארץ ההשקיה בדברים: **וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק** (דברים יא:י). חוקי §17–18 הם הדין של ארץ כזאת: מי הבארות ומי הגשמים מתחלקים, ובעלי השדות "זה עם זה יעמדו". מול **וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר עִם רֹעֵי יִצְחָק** (בראשית כו:כ).

[^7]: "תחום הקיף, ציון ציין" – בשדה שאינו שלו. kudurru הוא הכינוי של אבני הגבול הבבליות, שקללות כתובות עליהן נגד מי שיזיז אותן. ↔ **אֲשֶׁר גָּבְלוּ רְאשֹׁנִים** (דברים יט:יד) ו־**אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ** (דברים כז:יז). כאן העבירה היא קביעת גבול חדש, לא הזזת גבול קיים.